# 劳动合同审查报告

## 一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：可以签署
- 风险主题数（聚合后）：0
- 规则级审查命中数：0
- 重大风险数量：0
- 中等风险数量：0
- 低风险数量：0
- 需要真正修改的风险数：0
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：0
- 可选优化数：0
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

### 审查覆盖统计

- 已覆盖：16 项
- 部分覆盖：0 项
- 缺失：0 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：4 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

## 二、核心风险摘要

- 未发现需要优先处理的高风险或重大经济后果事项。

## 三、建议优先修改

- 暂无必须或优先修改事项。

## 四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
- 暂无需要单独提示的可优化事项。

## 五、已覆盖关键事项

- 已覆盖项详见完整审查明细。

## 六、人工复核事项

- EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：LOW）

## 七、完整审查明细

## 1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：全文；第一条；第二条；甲方（公章）：北京远航智能科技有限公司；第九条
- 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。

## 2. 合同期限（EMP-02-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：全文；第三条
- 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期。

## 3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第三条；第九条
- 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。

## 4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

## 5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第五条；第四条；附件
- 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

## 6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第七条；第八条
- 审查判断：合同已明确约定工时制度及工作时间；休息休假安排。

## 7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第九条
- 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。

## 8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第十一条
- 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费；个人应缴部分及代扣代缴。

## 9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第十五条
- 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。

## 10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

### 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

## 11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第十八条
- 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。

## 12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第二十条
- 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排；解除终止后工资及补偿结算期限。

## 13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：第二十二条
- 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

## 14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

## 15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

## 16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

### 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

## 17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

### 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

## 18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

### 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

## 19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

## 审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

## 20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

## 审查结论

- 处理建议：已覆盖，无需修改。
- 覆盖状态：通过
- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。